

RECURSO CÍVEL Nº 5067789-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ROSA OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREPARO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE PROBREZA NÃO PRESUMÍVEL. ENUNCIADO 125 FOREJEF. RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. PRAZO PEREMPTÓRIO. ENUNCIADO 19/TRRJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, eis que deserto. Sem custas. Sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5067789-19.2024.4.02.5101

510015586568 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5067789-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ROSA OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão de conversão de férias alegadamente não gozadas em pecúnia.

O recorrente interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo, requerendo, porém, a gratuidade de justiça, a qual foi indeferida em evento 26, DOC1.

Regularmente intimado para a regularização do feito mediante o recolhimento das custas, o recorrente não efetuou, requerendo a reconsideração da decisão de evento 26, pois no mês de junho/2024 auferiu renda de R\$ 2.872,79.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

O recolhimento de custas é premissa básica dos atos processuais. A Lei Federal nº 9.099/95 isentou da cobrança de custas apenas os atos praticados em 1º grau:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O art. 42, §1º da Lei 9.099/95 determina expressamente que cabe ao recorrente, **independentemente de intimação prévia**, realizar o preparo recursal no momento da interposição do recurso ou nas quarenta e oito horas seguintes, *verbis*:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Também dispõe o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro a este respeito:

“Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição.”

In casu, o autor não teve a gratuidade deferida na origem e não comprovou o pagamento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso inominado, nem nas 48 horas seguintes à data da interposição, tendo formulado pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferida, pois a alegação de falta de condições financeiras para arcar com as despesas do processo, não se harmonizava com o rendimento líquido mensal recebido nos meses de Janeiro/2024 (R\$9.632,57), Abril/2024 (R\$6.182,75) e Maio/2024(R\$9.480,82), Junho/2024 (R\$8.951,00), auferindo rendimento para além do limite considerado na decisão de evento 26, sem que se cuide de critério tarifado de aferição, vez que examinado o quadro caso a caso.

Sendo assim, sem demonstrar a alegada impossibilidade de satisfazer as despesas do processo, a despeito da modicidade, em regra, no âmbito da Justiça Federal, deveria o recorrente ter efetuado o recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas a contar da intimação do despacho de evento 26.

Contudo, considerando que o prazo legal em questão é de natureza processual, e portanto de caráter peremptório, não é possível sua dilação. Nesse passo, o momento para comprovação da hipossuficiência financeira, assim como para a comprovação do recolhimento das custas, era o da interposição do recurso, o qual mereceu dilação em decorrência do indeferimento da gratuidade de justiça (evento 26), mas que não pode admitir maior ampliação em razão da peremptoriedade.

Ressalte-se que sequer foi apresentada declaração de hipossuficiência, imprescindível aos casos em que afastada a sua presunção, como na espécie, em que os rendimentos, embora variáveis, em sua maioria são acima do limite previsto no enunciado 125 do FOREJEF da 2ª Região: *à parte com renda igual ou inferior a 40% do valor-teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social é assegurado o direito à gratuidade de justiça (art. 790, § 3º, da CLT); acima desse valor, o interessado precisa comprovar a necessidade (art. 99, § 2º, do CPC).*

Precedentes, *mutatis mutandis*, desta 6ª Turma Recursal nºs 5085650-57.2020.4.02.5101, 5014422-05.2019.4.02.5118, 5042107-72.2018.4.02.5101 e nº 5006447-23.2019.4.02.5120, julgados à unanimidade

A ausência do preparo recursal importa na ausência de pressuposto de admissibilidade recursal e configura a deserção do recurso.

Ante o exposto, **VOTO por NÃO CONHECER DO RECURSO, eis que deserto.** Sem custas. Sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem.